

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3563/2542

กรมสรรพากร

นางสาว จันทร์ เพ็ญ สาย เชื้อ ใน ฐานะ
ผู้จัดการมรดก

โจทก์

จำเลย

ของ นาย ชุมพร สาย เชื้อ

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 19,
มาตรา 24

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.
2528 มาตรา 19 ประกอบด้วยมาตรา 24 ศาลภาษีอากรย่อมมีอำนาจขยายระยะเวลา
ยื่นอุทธรณ์ได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม สำนวนคดีนี้มีได้
มีถ้อยคำสำนวนมากมายและสลับซับซ้อนเป็นพิเศษและจำเลยยังมีเวลา 15 วัน กว่า
จะครบกำหนดยื่นอุทธรณ์ ทั้งคดีนี้จำเลยไม่สืบพยานจึงไม่มีเอกสารจำนวนมากจนถึง
กับจะเป็นเหตุให้ทนายจำเลยตรวจและทำคำฟ้องอุทธรณ์ไม่ทันภายในเวลาตามที่
กฎหมายกำหนดไว้ กรณียังถือไม่ได้ว่ามีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมที่ศาลภาษีอากรจะมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยขยายระยะยื่นอุทธรณ์

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระภาษีธุรกิจเฉพาะจำนวน
1,276,605 บาท พร้อมด้วยเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน

ของค่าภาษีอากรจำนวน 330,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 1,276,605 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยเงินเพิ่มอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของค่าภาษีจำนวน 240,000 บาท และ 90,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่เมื่อรวมกับเงินเพิ่มถึงวันฟ้องแล้วต้องไม่เกินจำนวนภาษีที่ต้องชำระ กับให้จำเลยชำระภาษีบำรุงเทศบาลในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มดังกล่าวโดยได้อ่านคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2542

จำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาขึ้นอุทธรณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2542 ต่อไปอีก 20 วัน

ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งว่า ไม่ใช่กรณีมีพฤติการณ์พิเศษยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่าที่ศาลภาษีอากรกลางยกคำร้องของจำเลยชอบหรือไม่พิเคราะห์แล้ว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 19 ประกอบด้วยมาตรา 24 ศาลภาษีอากรกลางมีอำนาจขยายระยะเวลาขึ้นอุทธรณ์ได้ตามความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเลยอ้างในคำร้องว่าจำเลยมีความประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่เนื่องจากจำเลยเพิ่งได้รับสำเนาคำพิพากษาของศาลประกอบกับมีเอกสารเป็นจำนวนมาก จำเลยจึงไม่อาจทำคำอุทธรณ์ยื่นทันภายในกำหนดข้อเท็จจริงที่อ้างมานี้ ปรากฏว่าจำเลยยื่นคำแถลงขอถ่ายสำเนาคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 และศาลสั่งอนุญาตในวันนั้น มี

บันทึกท้ายคำแถลงว่า "ถ่ายแล้ว"ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542 จำเลยยังมีเวลา 15 วัน กว่าจะครบกำหนดยื่นอุทธรณ์และเห็นว่าสำนวนคดีนี้มีได้มีถ้อยคำสำนวนมากมายและสลับซับซ้อนเป็นพิเศษ คดีนี้จำเลยไม่สืบพยาน ทั้งไม่มีเอกสารจำนวนมากจนถึงกับจะเป็นเหตุให้ทนายจำเลยตรวจและทำคำฟ้องอุทธรณ์ไม่ทันภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้ออ้างดังกล่าวของจำเลยจึงยังถือไม่ได้ว่ามีความจำเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามนัยบทกฎหมายดังกล่าว

พิพากษายืน

(ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-เหล็ก ไทรวิจิตร-เรืองฤทธิ์ ศรีวรรณะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ